丹江口六里坪镇十堰兴耀建筑工程有限公司“12·26”一般高处坠落事故调查报告

丹江口市政府事故调查组

2024年2月20日

目 录

一、事故基本情况……2
（一）项目基本情况……2
（二）事故发生单位及相关单位概况……3
（三）事故发生单位及相关安全管理情况……4
（四）事故发生经过……5
（五）事故现场情况……5
（六）人员伤亡和直接经济损失情况……6
二、事故信息处置及评估情况……7
（一）事故报告情况……7
（二）事故现场应急处置情况……8
（三）医疗救治和善后情况……9
（四）事故应急处置评估……9
三、事故原因分析……9
（一）直接原因分析……9
（二）事故相关检验检测和鉴定情况……10
（三）管理原因分析……10
四、有关责任单位存在的主要问题……11
（一）事故单位……11
（二）有关监管部门……13
（三）地方党委政府……13
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议……14
（一）因在事故中死亡免于追究责任人员……14
（二）对有关公职人员的处理建议……14
（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议……16
（四）其他处理建议……18
六、事故主要教训……19
七、事故整改和防范措施……19

丹江口六里坪镇十堰兴耀建筑工程有限公司“12•26”一般高处坠落事故调查报告

2023年12月26日13时29分许，十堰兴耀建筑工程有限公司在六里坪镇承接的十堰瑞宇汽车科技有限公司3#车间改建项目发生一起一般高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约121.63万元（不含事故罚款）。

事故发生后，市委、市政府高度重视，市政府主要领导迅速作出批示，市公安局、市应急局、六里坪镇政府等相关负责同志第一时间赶赴事故现场指导事故应急救援和善后处置工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《湖北省安全生产条例》的相关规定。2023年12月27日，丹江口市政府依法成立由市应急局牵头，市纪委监委、市公安局、市总工会、市住建局、六里坪镇政府等单位组成的十堰兴耀建筑工程有限公司“12•26”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），同时邀请市检察院派员参加事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调阅资料、询问谈话、调查取证等，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和有关单位情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人

员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的问题和教训，提出了防范措施建议。

经调查认定，该起事故是一起因高处作业安全防护措施不到位导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）项目基本情况

2023年9月，十堰瑞宇汽车科技有限公司根据市场需求，投资2000万元对原有生产线进行技术改造，将原建筑面积为782.93㎡3#车间（平一层钢结构厂房，长36.68m，宽21.34m，纵向柱距6.96m，边柱顶标高9.55m，钢柱钢梁采用Q235H型钢，屋面采用200*75*20*2.5mm檩条，墙面为180*70*20*2.5mm方管墙架柱），改造为三层技术楼，建筑面积2000㎡，一楼地基在原有独立基础上采用500mm钢筋混凝土整板加固、钢结构主体采用Q235H型钢加固；一层顶板、二层顶板采用波形楼撑板上浇筑混凝土，采用400*200*8*13H型钢与主体做可靠连接；屋面系统采用0.5mm蓝色彩钢瓦；墙面由原彩钢瓦改为240mm砖墙。室内改造使用轻质隔音防火墙板隔断。同时，购置专用试验设备及运输工具多台（套），安装新能源机动车车身生产线2条，配套相关基础设施。

2023年8月28日，十堰瑞宇汽车科技有限公司（甲方）与十堰兴耀建筑工程有限公司（乙方）签订了《劳务承包合同》，工程名称为钢结构工程施工，承包范围及内容：地基、地坪、二三层商砼浇灌、屋顶彩钢瓦安装、墙体固定等。工程

施工项目为2000㎡，劳务费总价23.69万元。承包方式：包工不包料，但含小型工具和辅材；安全责任：甲方负责向乙方进行安全技术措施交底，督促乙方落实安全保障制度和安全保障体系，随时检查乙方各项安全措施的落实和执行情况；乙方要制定安全生产规章制度和操作规程，配备专职安全管理人员和必须的安全设施及物资，并在施工中采取严格的安全技术、安全防护措施，承担由于自身安全措施不力或过失造成事故的行政、经济责任和因此发生的全部费用，乙方应为其现场施工人员办理人身意外伤害保险，乙方人员施工过程中造成自身的或财产损害，应由乙方自行承担全部责任，不得向甲方索赔。

该车间改造项目于2023年8月28日开工建设，预计2024年2月完工，原1#、2#、3#车间持有建设工程规划许可证（2022年9月21日，由六里坪镇政务服务中心核发，许可证编号：建字第420381202200028（六）号）和建筑施工许可证（2023年5月6日，由丹江口市住建局补办，许可证编号：420381202305060101），后期将其中3#车间改造成技术楼项目未办理规划许可和施工许可手续，截止事故发生之日，该项目外墙改造、一楼地基、钢结构、二楼三楼楼板浇筑、屋顶彩钢瓦等主体工程已基本完工，正在进行室内装修。

（二）事故发生单位及相关单位概况

1.劳务承包单位：十堰兴耀建筑工程有限公司（以下简称“兴耀公司”）成立于2021年12月23日，持有十堰市茅箭区行政审批局核发的《营业执照》，注册资本贰佰万圆整，法定

代表人为贾昌伟，统一社会信用代码：91420302MA7FXB7U35(1-1)，注册地位于湖北省十堰市茅箭区武当山路街道丹江路18A10幢2-6-2，经营范围包括许可项目：建筑劳务分包；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：五金产品研发；销售代理；工业工程设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内货物运输代理；金属制品销售；五金产品零售；建筑材料销售；专业设计服务；金属门窗工程施工；工业机器人安装、维修（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

2.劳务发包单位：十堰瑞宇汽车科技有限公司（以下简称“瑞宇公司”）成立于2017年7月7日，持有原丹江口市工商行政管理局于2023年6月9日核发的《营业执照》，注册资本壹仟万圆整，法定代表人为徐德祥，统一社会信用代码：91420381MA490J7M9Y,注册地址为丹江口市六里坪镇工业园区，经营范围：汽车排气系统研发、生产及销售；汽车零部件生产、涂装、销售；金属焊接；汽车、计算机及配件、家用电器、普通机械产品及配件、钢材、建材、橡胶制品销售。

（三）事故发生单位及相关单位安全管理情况

（1）兴耀公司无劳务资质和建筑施工安全生产许可证，未配备安全管理人员，未建立安全生产各项规章制度和操作规程，无固定经营场所与作业工人，其法定代表人贾昌伟未取得建筑行业安管人员（主要负责人）安全培训证书，未对工人进

行安全生产教育培训，未进行入场安全技术交底，安排未持有高处作业操作证的人员从事高处作业。

（2）瑞宇公司企业负责人徐德祥和安全管理人员（口头任命）刘永林持有安全生产管理人员培训合格证，公司的技术楼改造项目无规划和施工许可，将技术楼改造项目发包给不具备建筑施工资质的单位施工，且未履行安全生产统一协调管理的职责。

（四）事故发生经过

2023年12月26日13时许，兴耀公司负责人贾昌伟安排工人陈飞、贾昌义、马德胜三人前去技术楼改造项目三楼室内安装屋顶的彩钢瓦顶板，陈飞和贾昌义分别站在一个高3.6m的双层脚手架上（两组脚手架间隔30cm)固定安装彩钢瓦，马德胜在地面帮忙递工具。约20分钟后，在安装房顶横梁的彩钢瓦时，贾昌义发现部分彩钢瓦够不着，准备移动一下脚手架的位置，在另一个脚手架上安装彩钢瓦的陈飞大喊了一声：“我要掉下去了”，正准备下脚手架的贾昌义听到陈飞的呼喊，迅速接过他手中的彩钢瓦，就看见陈飞从脚手架上侧倒下去，摔在三楼楼板的沙堆上（头在沙堆厚度约5cm的低处，脚在沙堆的高点）。

（五）事故现场情况

根据公安机关现场勘验，事故现场位于丹江口市六里坪镇工业园，现场东北邻湖北给力集团，西南邻湖北富有热系统有限公司，中心现场位于六里坪工业园瑞宇汽车科技有限公司施工

工地厂房内，施工工地厂房有三层高，还尚未完工，三楼到达中心现场，在三楼中心沙堆处发现一滩血迹（受害人员被送医，现场的脚手架被拆除），脚手架单位层高 1.8 米，宽 1.2 米。

后经事故调查组调查，事发时陈飞和贾昌义所站的脚手架，是由两个高 1.8 米的脚手架叠加在一起的双层脚手架，且周围未设置防护栏杆。



图 1：瑞宇汽车科技有限公司施工工地外部概貌



图 2：瑞宇汽车科技有限公司施工工地内部



图 3：脚手架现场还原



图 4：事故现场死者坠落地面位置

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.死者，陈飞，男，19XX年XX月XX日出生，居民身份证号：420**********，家住湖北省十堰市郧阳区柳陂镇卧龙岗村6组。兴耀公司雇工，未取得高处作业特种作业人员操作证。

2.按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721—86）统计，该起事故直接经济损失约人民币121.63万元（不含事故罚款）。

二、事故信息处置及评估情况

（一）事故报告情况

2023年12月26日13时29分，事故发生后，现场施工人员贾昌义立即向兴耀公司负责人贾昌伟打电话报告事故，13时33分，贾昌伟向瑞宇公司徐修宝电话报告了事故情况，未向六里坪镇政府和负有安全生产监督管理职责的部门报告事故，直至事故调查组开展事故调查时，向调查组提供了事故经过相关资料。

13时33分，瑞宇公司徐修宝得知事故发生后，立即与瑞宇公司负责人徐德祥赶赴现场，协助施救送医，但未按规定向当地负有安全生产监督管理职责的部门报告事故信息，直至18时25分，丹江口市六里坪镇副镇长邢涛向徐修宝电话询问是否发生事故时，徐修宝才告知发生事故。

2023年12月26日18时01分，死者亲属在太和医院向十堰110报警。

2023年12月26日18时02分，丹江口市公安局接十堰市公安局指挥中心派警，称“陈飞（男，现年48岁，郧阳区柳陂

镇人）15时在六里坪工业园干活时摔伤，后送太和医院抢救，目前人已死亡，请求处理”。接警后丹江口市公安局指挥中心在18时08分指令六里坪派出所出警处置，同时将相关情况抄报至丹江口市委办、市政府办。

市委办、市政府办接报后立即向市领导报告，市领导高度重视，迅速安排市应急管理局、六里坪镇政府成立专班赴事故现场核查相关情况。

12月26日18时50分许，市人大常委会副主任、六里坪镇党委书记肖强在丹江开会返程途中接到市领导、应急局电话反馈六里坪工业园一施工场地发生高处坠落死亡事件，随后向分管工业园领导邢涛电话核实相关情况。19时15分许，市人大常委会副主任、六里坪镇党委书记肖强将了解情况口头向市领导进行了反馈，19时30分许，市人大常委会副主任、六里坪镇党委书记肖强赶赴事发现场，进行现场处置，经公安部门现场勘测，进一步核实后于22时30分许，六里坪镇政府又向市委、市政府进行了书面报告。

12月26日19时26分，丹江口市应急管理局经电话了解后，局长闻静涛向十堰市应急管理局领导口头报告事故情况，20时25分赴现场初步核查后，将情况书面报送至十堰市应急管理局。

经调查认定：兴耀公司和瑞宇公司在事故调查过程中，未在规定时间向当地负有安全生产监督管理职责的部门报告事故信息，存在迟报行为。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场施工人员马德胜立即抬起陈飞的头用砖头垫起来，另一只手按住后脑勺出血的位置，随后贾昌伟、徐修宝及楼下施工的工人们都纷纷跑到三楼，13时36分，贾昌伟拨打120急救电话，大家见陈飞受伤，都不敢随意移动他的位置，约20分钟后，十堰市铁路医院120救护车赶到现场。

（三）医疗救治和善后情况

医护人员现场止血包扎后，贾昌伟和贾昌义帮忙将陈飞抬上救护车，送到十堰市铁路医院进行抢救，初步判断为开放性颅脑伤特重型脑疝形成，15时许，因伤势较重，十堰市铁路医院将陈飞转往十堰市太和医院，15时57分，十堰市太和医院急诊科接诊，经积极复苏1小时余，宣布临床死亡。

陈飞经十堰太和医院抢救无效死亡后，兴耀公司即与死者家属就死亡赔偿进行协商，12月28日，经双方协商达成一致意见，签订了赔偿协议，由兴耀公司分二期支付死者家属死亡赔偿金、丧葬费等合计120万元（其中30万元为保险公司赔付），签订协议当日支付90万元，待保险公司赔付完毕后补足30万元余款，2023年12月30日，死者土葬于十堰市郧阳区柳陂镇卧龙岗村公墓。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，兴耀公司现场救援处置工作及时，未耽误救治时间。市应急管理局、六里坪镇政府在得知事故发生后第一时

间赶赴现场了解核查相关情况，六里坪镇政府成立了两个工作专班，协助做好事故现场勘查及死者家属安抚工作。

经评估，本次事故企业现场救援及时，处置平稳有序，死者家属情绪稳定，无重大舆情发生，未造成社会负面影响。

三、事故原因分析

事故直接原因：陈飞在安装屋顶彩钢瓦的过程中，未按规范穿戴高处作业劳动防护用品，因彩钢瓦表面较为光滑，陈飞一只手拿电钻，另一只手向上用力顶住彩钢瓦，使其与横梁贴合时发生滑动，导致陈飞身体失稳从脚手架上坠于楼板沙堆上，致其颅脑严重损伤而死亡。

（一）直接原因分析

（1）通过对贾昌伟、贾昌义、马德胜等人的调查了解和调取前期现场施工照片，兴耀公司为员工配发了安全帽和安全带，陈飞（死者）在未佩戴劳动防护用品，未取得高处作业操作证，未系安全带的情况下从事高处作业。

（2）移动式脚手架放在沙堆上，基础不平，站台四周未设置防护栏杆。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

根据《法医学尸体检验记录》（丹公司鉴法字〔2023〕110号）尸表检验意见：通过现场勘查、尸表检验并结合调查情况，死者体表肤色、双侧睑结膜和口唇苍白，右眼外眦、左眼周青紫肿胀,颅脑肿胀畸形,后枕部颅骨粉碎性骨折,右侧外耳道和鼻腔内见血性液体溢出,死者损伤广泛、颅骨多发骨折、损伤

表现为外轻内重,符合高坠伤的特性，分析推断死者陈飞因高坠致颅脑严重损伤而死。

（三）管理原因分析

（1）兴耀公司未落实安全生产主体责任，未建立本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，无劳务资质承揽业务，施工现场管理缺失，无现场安全管理人员，未对工人开展安全教育培训和安全技术交底，未及时监督、教育人员按照使用规则佩戴、使用符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品[1]，未按规范搭设脚手架，未能及时发现并消除生产安全事故隐患，未能及时发现并制止工人违章作业行为。

（2）瑞宇公司现场安全管理不力，技术楼改造项目未取得有关部门的规划许可和施工许可，违法将工程发包给不具备相应资质条件的单位，且未按照《中华人民共和国安全生产法》的规定对承包单位的安全生产工作进行统一协调、管理，定期进行安全检查。对发现的安全问题仅以口头方式告知，未采取有效措施及时跟踪督促整改。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

（1）十堰兴耀建筑工程有限公司。**一是**未取得建筑施工劳务资质[2]及安全生产许可证承揽工程项目；**二是**安全生产主体责

---

[1] 《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》(GB 55034-2022) 第 3.2.1: 在坠落高度基准面上方 2m 及以上进行高空或高处作业时，应设置安全防护设施并采取防滑措施，高处作业人员应正确佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品。

[2] 《建筑业企业资质管理规定》第三条：企业应当按照其拥有的资产、主要人员、已完成的工程业绩和技术装备等条件申请建筑业企业资质，经审查合格，取得建筑业企业资质证书后，方可在资质许可的范围内从事建筑施工

任未落实，未设置安全生产管理机构，未组织制定本单位安全生产教育和培训计划，未按规定对施工现场人员进行安全生产教育培训，未建立安全生产责任制、隐患排查与治理、安全教育培训、特种作业人员管理、防护用品管理等制度和岗位操作规程，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；三**是**施工作业现场管理混乱，安全防护措施不到位，脚手架未按照规定搭设在平整坚实的地基上[1]，操作平台四周未设置防护栏杆[2]，擅自安排无高处作业操作证的临时人员进行高处作业，未告知作业人员作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；**四是**事故发生后，未按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）的有关规定，及时向当地政府及负有安全生产监督管理职责的部门报告事故[3]，对事故的发生负有主要责任。

（2） 十堰瑞宇汽车科技有限公司。**一是**涉事技术改造项目未取得规划许可[4]、建筑施工许可[5]，且将建设项目发包给不

活动。

[1] 《施工脚手架通用规范》（GB 55023-2022）第 4.1.3 条：脚手架地基应符合下列定：1 应平整坚实，应满足承载力和变形要求;2 应设置排水措施，搭设场地不应积水;3 冬期施工应采取防冻胀措施。

[2] 《施工脚手架通用规范》（GB 55023-2022）第 4.4.4 条：4.脚手架作业层外边缘应设置防护栏托和挡脚板。

[3] 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）第九条：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

[4] 《中华人民共和国城乡规划法》第四十三条：建设单位应当按照规划条件进行建设；确需变更的，必须向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出申请。变更内容不符合控制性详细规划的，城乡规划主管部门不得批准。城市、县人民政府城乡规划主管部门应当及时将依法变更后的规划条件通报同级土地主管部门并公示。 建设单位应当及时将依法变更后的规划条件报有关人民政府土地主管部门备案。

[5] 《中华人民共和国建筑法》第七条：建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证;但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除

具备相应资质条件的单位进行施工；**二是**未对兴耀公司进行安全技术措施交底，未督促其落实安全保障制度和安全保障体系，未对其安全生产工作进行统一协调、管理，定期进行安全检查，未能及时排查并督促整改事故隐患、未能及时发现并制止工人违章作业行为；**三是**事故发生后，未按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，及时向六里坪镇政府及负有安全生产监督管理职责的部门报告事故，对事故的发生负有重要责任。

（二）有关监管部门

（1）丹江口市住建局对重大事故隐患2023年专项行动开展不力，对建筑施工领域安全生产“打非治违”工作站位不高，仅将办理了施工许可的建设项目纳入日常监管范围，对六里坪镇工业园区建设项目未批先建等隐患问题失管，对所属单位丹江口市建筑工程管理处履职情况和隐患排查督办不力，未及时采取有针对性的管控措施，导致行业领域事故频发。

（2）丹江口市建筑工程管理处未按照“一岗双责”的要求，以文件形式明确班子成员及内设股室安全生产职责分工，未厘清建筑施工领域安全监管职责，导致对六里坪工业园区内建设项目不管不问，既不主动履行安全生产监管职责，未对六里坪工业园区在建项目开展安全生产检查，及时发现并消除生产安全事故隐患，也未对工业园区进行安全业务指导。

（3）六里坪镇综合行政执法局未按照《六里坪镇安全生产

外。

委员会关于明确安全生产职责分工的通知》（六安发〔2021〕10号）中明确的“负责燃气、液化气、在建工程、建筑领域、旅游景点等安全监督管理。组织实施安全生产检查和隐患排查，对违法、违规等不安全行为，依法给予行政处罚”的相关职能职责，对辖区建筑施工领域违法建设行为失管，且在事故发生后，未能主动履行第一时间制止、第一时间拆除等监督检查职能[1]。

（三）地方党委政府

六里坪园区管委会与六里坪镇政府实行一套班子两块牌子，履行政府属地监管职责不到位，未严格履行《六里坪镇安全生产委员会关于明确安全生产职责分工的通知》（六安发〔2021〕10号）中明确的“分解园区安全生产任务、落实责任；定期组织安全生产检查，排查安全生产事故隐患并督促企业及时进行整改”的安全生产职责，在重大事故隐患2023行动期间，六里坪工业园管委会工作人员分别在2023年9月20日和2023年12月15日两次到十堰瑞宇汽车科技有限公司进行安全检查，对8月28日已经开工建设的技术楼改造项目视而不见，对存在的无审批手续开工建设等重大安全隐患，既未采取有效措施或跟踪督办整改，也未及时向有关执法部门报告。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

[1] 《丹江口市“三违”治理工作领导小组办公室关于坚决杜绝新的违法建设的通知》（丹治违办〔2021〕1号）：接到情况报告后，各镇人民政府、街道办事处必须于8小时内到达现场核查，责令当事人立即停止违法行为…市直有关部门应当主动受理群众举报投诉案件，对群众举报投诉、上级交办、部门转办的违法建设线索，经认定为违建的，必须于8小时内交办至各镇人民政府、街道办事处、有关主管部门，并督促上述机构在24小时内予以拆除。

（一）因在事故中死亡免于追究责任人员

陈飞（死者），安全意识淡薄，未取得高处作业操作证，在不具备安全条件的环境下，不系安全带、未戴安全帽违规从事高处作业，导致事故发生，对本次事故负有直接责任。鉴于其在本次事故中已死亡，建议免于追究其责任。

（二）对有关公职人员的处理建议

对有关党员和公职人员党纪政务处分意见，由市纪委监委提出（市纪委监委进行公布）

（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

（1）贾昌伟，男，十堰兴耀建筑工程有限公司法定代表人，不具备相应的安全生产知识和管理能力，未履行安全生产主要负责人职责，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[1]的规定，且在事故发生后，未按规定向六里坪镇政府及负有安全生产监督管理职责的部门报告事故信息，违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条的规定。建议由市应急管理部门依照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项[2]的规定，予以行政处罚。对于其迟报行

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

为，建议由市应急管理部门依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条第二款[1]的规定，予以行政处罚。

（2）徐德祥， 男，十堰瑞宇汽车科技有限公司法定代表人（主要负责产品市场、对外销售工作，实际公司的管理和生产由其父亲徐修宝具体操作实施），对公司安全生产状况不清楚、不了解，未严格履行安全生产主要负责人的法定职责，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条的规定，且在事故发生后，未向六里坪镇政府及负有安全生产监督管理职责的部门报告事故信息，违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条的规定。建议由应急管理部门依照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项的规定，予以行政处罚。对于其迟报行为，建议由应急管理部门依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条第二款的规定，予以行政处罚。

（3）十堰兴耀建筑工程有限公司，无资质承包劳务工程，未落实企业安全生产主体责任，且在事故发生后，未按照规定上报事故，对事故发生负有责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十条[2]、第二十四条第一款[3]、第二十七条第

---

[1] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条：事故发生单位主要负责人有下列行为之一的,处上一年年收入40%至80%罚款；属于国家工作人员的,并依法给予处分；构成犯罪的,依法追究刑事责任：（二）迟报或者漏报事故的；

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十条：生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条：矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

一款[4]、第二十八条第一款[2]、第四十一条第二款[3]的规定，建议由应急管理部门依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[4]的规定，予以行政处罚。

（4）十堰瑞宇汽车科技有限公司，违法将劳务工程发包给不具备承包资质的公司，未及时排查并消除生产安全事故隐患，且在事故发生后，未按规定上报事故，对事故发生负有责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条[5]的规定，建议由应急管理部门依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，予以行政处罚。

（四）其他处理建议

（1）丹江口市六里坪镇党委政府未严格履行安全生产属地管理职责，责成其向丹江口市委市政府做出书面检查。

（2）丹江口市住建局未严格履行安全生产行业监管职责，责成其向丹江口市委市政府做出书面检查，并由市安委会按照丹江口市安全生产双约谈工作制度对其进行约谈。

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十七条：生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患…。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款：…

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人…

（3）丹江口市建筑工程管理处对监管行业领域安全生产“打非治违”工作开展不力，责成其向丹江口市住建局做出书面检查。

（4）丹江口市六里坪镇综合行政执法局对辖区内建设项目安全疏于监管。责成其向六里坪镇党委政府做出书面检查。

六、事故主要教训

本次事故的发生暴露出企业安全生产主体责任未落实，安全管理方面存有管理缺陷,安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制未能有效落实,日常安全培训教育不扎实，施工现场管理混乱，安全防护措施不到位；地方政府和相关行业监管部门安全生产属地管理和行业监管责任落实不到位，安全生产“打非治违”力度不够，安全生产检查不严不实。

七、事故整改和防范措施

（1）十堰兴耀建筑工程有限公司一是要深刻吸取事故教训，按照法律法规依法取得相关资质，并在资质许可的范围内承揽工程；二是严格落实企业主体责任，建立健全并落实安全生产各项规章制度，规范本单位安全管理工作；三是加强岗前安全生产教育培训，如实告知工作场所和岗位存在的危险有害因素、防范措施和事故应急措施，规范员工作业行为；四是加强对施工过程的安全检查，及时发现并制止作业人员的违规行为，消除安全隐患。

（2）十堰瑞宇汽车科技有限公司一是严格落实项目审批，对未取得相关许可的建设项目立即办理相关审批手续，同时要

委托具有资质的建筑施工单位进行施工建设；二是加强督促施工单位及劳务单位做好工人入场的三级安全培训教育、安全技术交底，确保安全教育不图形式、不走过场；三是加强施工全过程管理和监督检查，加强安全隐患排查力度，建立工作台账，对于违章行为及时制止、及时整改，消除施工现场安全隐患。

（3）六里坪镇政府（六里坪工业园管委会）要深刻吸取事故教训，举一反三，进一步厘清安全生产监管职责，明确镇直单位或内设机构的安全生产责任分工，加强对辖区内在建项目监督管理，结合当前开展的今冬明春安全生产“六大”攻坚行动，会同市住建局、六里坪镇综合行政执法局对辖区内所有建设项目进行全面摸排，建立工作台账，做到底数清、情况明。要对辖区内所有建设项目负责人进行一次安全生产警示教育培训，重点加大对生产安全事故信息报送工作培训宣传力度，提高企业生产安全事故报送水平。

（4）六里坪镇综合行政执法局要依法严格执法，加强执法队伍管理，严格履行综合执法职责，认真组织开展今冬明春安全生产“六大”攻坚行动，配合市住建局、六里坪工业园区开展在建项目排查，及时掌握相关情况，加大全镇在建项目的安全监管执法的频次和力度，坚持做到对事故隐患“零容忍”，严肃打击和查处建筑施工领域“三违”行为。

（5）市住建局要按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的要求，认真履行职责，进一

步明确丹江口市建筑工程管理处的职责分工，厘清与各镇（办、处、区）、经济开发区（含园区）建设项目安全生产监管责任边界。针对建筑领域事故多发的态势，进行分析研判，制定切实可行措施，杜绝此类事故再次发生。以今冬明春安全生产“六大”攻坚行动为契机，对全市建设项目主要负责人和安全管理人员进行一次警示教育培训，对全市所有建设项目开展全方位、拉网式、无死角的安全隐患排查整治，严厉打击“未批先建、围标串标、肢解发包、转包、违法分包、超资质承揽工程、无图施工、任意压缩合理工期”等违法违规行为。

（6）丹江口市建筑工程管理处要明确安全生产职责分工，对全市建设工程领域加大“打非治违”力度，主动履职尽责，定期对全市建设项目开展安全隐患大排查，督促企业落实主体责任，建立健全安全生产责任制度，严格督促企业加强作业现场安全管理，对全市建筑施工企业开展事故警示教育，切实提高从业人员的安全防范意识。